

0000308-35.2018.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE DO VALE SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

PAULO HENRIQUE DO VALE SILVA foi condenado em 04 de maio de 2021, como incurso no art. 28 da Lei de Drogas, à pena de advertência.

A denúncia foi recebida em 05 de abril de 2018 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0000308-35.2018.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000308-35.2018.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE DO VALE SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

PAULO HENRIQUE DO VALE SILVA foi condenado em 04 de maio de 2021, como incurso no art. 28 da Lei de Drogas, à pena de advertência.

A denúncia foi recebida em 05 de abril de 2018 (fls. 166).

A sentença transitou em julgado para a Acusação.

É a síntese do necessário.

Decorreram mais de 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória (26/05/2021 - fls. 274), sem marco interruptivo do lapso prescricional.

Conforme preconiza o artigo 61 do CPP, em qualquer fase do processo o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá de imediato declará-la, porque em matéria criminal, é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de PAULO HENRIQUE DO VALE SILVA, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição retroativa.

Após as cautelas necessárias, ao arquivo.

P.R.I.C.

Osasco, 18 de janeiro de 2022.